

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1239/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

บริษัท แอล.ซี.เค.กลการ จำกัด

นาย สมชาย สุขกลิ่น

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

บ.ขายรถคันพิพาทให้แก่ผู้ร้องผู้ร้องจึงเป็นเจ้าของรถคันพิพาทส่วนการเปลี่ยนแปลงรายการเจ้าของรถในใบคู่มือจดทะเบียนนั้นไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่าผู้มีชื่อในใบคู่มือจดทะเบียนเป็นเจ้าของรถเสมอไปเพราะใบคู่มือจดทะเบียนเป็นเพียงหลักฐานของทางราชการที่มีขึ้นเพื่อความสะดวกในการควบคุมรถและในการจัดเก็บค่าภาษีของรถทางราชการที่วางระเบียบไว้เท่านั้นผู้โอนและผู้รับโอนจะไปจัดการโอนทางทะเบียนให้แก่กันเมื่อใดก็ได้ตั้งนั้นเมื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของรถคันพิพาทและไม่รู้เห็นเป็นใจในการที่จำเลยนำรถไปใช้ในการกระทำความผิดผู้ร้องจึงมีสิทธิที่จะร้องขอรถของกลางคืนได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิด ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336, 336 ทวิ และริบรถจักรยานยนต์ของกลาง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 336 ทวิ จำคุกจำเลย 6 ปีบริบูรณ์ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางมิได้รู้เห็นเป็นใจ ด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยขอให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง และถอนการอายัดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวด้วย

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของรถจักรยานยนต์คันของกลางที่จำเลยใช้ กระทำความผิด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องและถอน การอายัดรถคันดังกล่าว

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องเป็นบริษัทประกอบกิจการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ นายประพันธ์เป็นหัวหน้าหน่วยเร่งรัดหนี้สินของผู้ร้องคำเบิกความของนายประพันธ์ จึงมีเหตุผลน่าเชื่อถือ แม้การซื้อขายรถคันพิพาทระหว่างผู้ร้องและนายยุทธนา ยัง มิได้มีการโอนทางทะเบียนมาเป็นของผู้ร้องก็ตามแต่ผู้ร้องก็มีใบคู่มือจดทะเบียน แบบคำขอโอนและรับโอนกับหนังสือมอบอำนาจมาแสดงต่อศาล เอกสารดังกล่าวระบุ ไว้ชัดแจ้งว่านายยุทธนาเป็นเจ้าของรถได้ขายรถให้แก่ผู้ร้องและนายยุทธนาได้มอบ อำนาจให้ผู้ร้องไปทำการโอนรถให้แก่ผู้ร้องได้ คู่กรณีได้ลงชื่อไว้ในเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน โจทก์มิได้นำสืบให้เป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายยุทธนาได้

ขายรถคันพิพาทให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงเป็นเจ้าของรถคันพิพาทส่วนการเปลี่ยนแปลง
รายการเจ้าของรถในใบคู่มือจดทะเบียนนั้นไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่าผู้มีชื่อในคู่มือจด
ทะเบียนเป็นเจ้าของรถเสมอไป เพราะใบคู่มือจดทะเบียนเป็นเพียงหลักฐานของทาง
ราชการที่มีขึ้นเพื่อเป็นความสะดวกในการควบคุมรถและในการจัดเก็บค่าภาษีรถของ
ทางราชการที่วางระเบียบไว้เท่านั้น ผู้โอนและผู้รับโอนจะไปจัดการโอนทะเบียนรถ
ให้แก่กันเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของรถคันพิพาทและฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องรู้เห็น
เป็นใจในการที่จำเลยนำรถไปใช้ในการกระทำความผิด ผู้ร้องจึงมีสิทธิที่จะต้องขอรถ
ของกลางคืนได้

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ-โกษา ปิยสิรานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>